

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 16 rabiaa II 1442 – 1^{er} décembre 2020

163^{ème} année

N° 119

Sommaire

Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi

- Décision de l'Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de loi n° 2020-1 du 23 novembre 2020**, relative au projet de loi organique n° 2020-17 portant approbation d'un accord d'association entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes 2736
- Décision de l'Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de loi n° 2020-2 du 23 novembre 2020**, relative au projet de loi organique n° 2019-63 portant approbation de deux amendements à la charte de l'Organisation de la conférence islamique 2742

Lois

- Loi organique n° 2020-43 du 30 novembre 2020**, portant approbation des deux amendements apportés à la charte de l'Organisation de la conférence islamique relatifs au changement du nom de l'Organisation de la conférence islamique et à la périodicité du sommet islamique 2749
- Loi organique n° 2020-44 du 30 novembre 2020**, portant approbation d'un accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes 2749

Décrets et arrêtés

Assemblée des Représentants du Peuple	
Nomination d'un chargé de mission.....	2750
Présidence de la République	
Décret Présidentiel n° 2020-135 du 27 novembre 2020, portant mouvement partiel de la magistrature judiciaire pour l'année 2020/2021	2750
Décret Présidentiel n° 2020-136 du 30 novembre 2020, portant ratification des deux amendements apportés à la charte de l'Organisation de la conférence islamique, relatifs au changement du nom de l'Organisation de la conférence islamique et à la périodicité du sommet islamique.....	2751
Décret Présidentiel n° 2020-137 du 30 novembre 2020, portant ratification de l'accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes	2752
Présidence du Gouvernement	
Cessation de fonctions de conseillers auprès du Chef du Gouvernement	2752
Ministère des Transports et de la Logistique	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	2752
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Infrastructure	
Nomination des chargés de mission.....	2752
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2753
Ministère du Commerce et du Développement des Exportations	
Nomination du président directeur général du centre de promotion des exportations.....	2753
Ministère du Tourisme	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2753
Ministère des Domaines de l'État et des Affaires Foncières	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	2753
Cessation de fonctions du chef de cabinet	2753
Ministère de la Santé	
Arrêté du ministre de la santé du 25 novembre 2020, portant ouverture d'une session présentielle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier principal de la santé publique	2753
Nomination d'administrateurs généraux	2754
Nomination d'administrateurs en chef	2754
Nomination de chefs de programmes	2755
Ministère des Affaires Sociales	
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	2755
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au titre de l'année 2019.....	2755
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef du travail au titre de l'année 2019	2756
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques	2756

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques	2758
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au titre de l'année 2019	2758
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de travailleur social en chef au titre de l'année 2019.....	2759
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques	2759
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2019	2760
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques	2760
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques	2762
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques ou de la documentation dans les administrations publiques au titre de l'année 2019	2762
Ministère de l'Education	
Fin d'octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	2763
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination d'un chargé de mission.....	2763
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	2763
Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1 ^{er} décembre 2020, portant délégation de signature	2763
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration Professionnelle	
Nomination de directeurs généraux.....	2767
Ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes Agées	
Nomination d'un directeur général.....	2767
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Nomination d'un chargé de mission.....	2767

Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Décision de l'Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi n° 2020-1 du 23 novembre 2020 relative au projet de loi organique n° 2020-17 portant approbation d'un accord d'association entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes.

Au nom du peuple,

L'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,

Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 52, 54, 61, 62, 64 et 70,

Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,

Vu le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple,

Vu la décision du 7 octobre 2020 de la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple portant mesures afin de garantir la continuité du travail de l'assemblée des représentants du peuple,

Vu l'arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 relatif à la nomination des membres de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,

Vu le projet de loi organique n° 2020-17 relatif à l'approbation d'un accord d'association entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020,

Vu la requête aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi organique n° 2020-17 relatif à l'approbation d'un accord d'association entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020, représentés par la députée Samia Hamouda-Abbou enregistrée le 3 novembre 2020 au greffe de l'Instance sous le numéro 2020-1, au nom des députés dont les noms suivent :

Samia Hamouda-Abbou, Mounira Ayari, Hichem Ajbouni, Mohamed Dhiaeddine Ben Amor, Abdesslem Ben Amara, Salma Maalej, Nejmeddine Ben Salem, Nôomène El Euch, Kamel Habib, Nizar Makhloufi, Mohamed Bounenni, Abderrazek Aouidet, Heykel Mekki, Leïla Haddad, Hatem Karoui, Amel Saïdi, Nabil Hajji, Mohamed Ammar, Mohsen Arfaoui, Hatem Boubakri, Sofiane Makhloufi, Zied Ghanay, Ridha Zaghmi, Salem Ketata, Zouheïr Maghzaoui, Houssam Moussa, Khaled Krichi, Lassaâd Hajlaoui, Badreddine Gammoudi et Farhat Rajhi,

Après information du Président de la République, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement au sujet de l'enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l'Instance,

Vu le courrier émanant du Chef du Gouvernement, déposé au greffe de l'Instance le 9 novembre 2020, comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi organique n°2020-17 relatif à l'approbation d'un accord d'association entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020,

Vu le courrier déposé par un groupe de députés au greffe de l'Instance le 9 novembre 2020, comportant leurs observations en réponse à la requête dirigée contre le projet de loi organique n° 2020-17, émanant des députés suivants :

Fathi Ben Belgacem, Mokhtar Lamouchi, Latifa Habachi, Hajer Bouzemi, Hayet Amri, Oussama Sghaïer, Jawhar Mghirbi, Mohamed Affes, Abdellatif Aloui, Farida Labidi, Naoufel Jamali, Imed Khemiri, Abdelmajid Ammar, Chokri Belhadj Amara, Noureddine Bhiri, Zeïneb Brahmi, Belgacem Hassen, Maher Medhioub, Saïd Ferjani, Samira Hamida, Moncef Boughattas, Samira Semii, Meherzia Labidi, Yamina Zoghلامي, Jamila Ksiksi, KENZA Ajala, Faïza Bouhlel, Belgacem Darraji, Béchir Khelifi, Bochr Chebbi.

Considérant que les requérants focalisent leur recours sur des allégations d'irrégularités procédurales affectant des formalités substantielles et entachant d'inconstitutionnalité le projet de loi objet du recours.

Premier moyen

fondé – selon les requérants - sur la violation manifeste de l'alinéa 2 de l'article 52 de la Constitution et de l'article 109 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, en ce que la séance plénière du 27 octobre 2020 n'aurait pas, selon eux, été valablement tenue au motif qu'il n'a pas été procédé à la vérification et à l'enregistrement des présences, que le premier, puis le second quorum au bout d'une demi-heure n'ont pas été atteints, ce qui est constitutif, d'après eux, d'une violation des formalités substantielles exigées par les deux articles précités, entraînant la nullité de tout ce qui découle de ladite séance conformément à la règle selon laquelle « *tout acte nul ne produit aucun effet* ».

Deuxième moyen, dans le cadre duquel les requérants invoquent la violation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 52 et de l'article 64 de la Constitution et celles de l'article 126 du règlement intérieur.

Au sujet de l'exigence de la présence personnelle des députés dans la salle où se tient la séance pendant le déroulement de l'opération de vote des lois organiques et ordinaires, alléguant la méconnaissance de cette exigence le jour de la séance du 27 octobre 2020, car pour calculer le nombre de voix nécessaires à l'adoption du projet de loi objet du recours, l'Assemblée ne s'est pas fondée uniquement sur le calcul du nombre de voix des membres présents, mais y a inclus celles des députés absents, viciant ainsi les procédures d'adoption des textes posées par les dispositions des deux articles de la Constitution précités et par le règlement intérieur.

Arguant de la violation par le projet de loi des dispositions de l'article 51, 52, alinéa 2, 61, 62 et 64 de la Constitution et de la méconnaissance de l'article 126 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, les requérants soulèvent un 3^e moyen.

Où ils reprochent à la séance du 7 octobre 2020 qui a décidé le recours à des mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée compte tenu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays d'avoir suspendu l'application du règlement intérieur et remplacé ce dernier par lesdites mesures, violant de ce fait l'alinéa 2 de l'article 52 de la Constitution qui autorise la révision du règlement intérieur de l'Assemblée, mais non la suspension de son application, ni son remplacement, outre la violation de l'article 51 de la Constitution qui permet la tenue des séances de

l'Assemblée « *en tout autre lieu* » en cas de circonstances exceptionnelles, mais non la modification des procédures applicables au déroulement desdites séances, sous peine d'entraîner la nullité de tout acte pris sur cette base, tout en appuyant leur argumentation sur l'anticipation à laquelle n'a pas manqué de procéder le législateur constituant en envisageant l'éventualité de la survenue de circonstances exceptionnelles pour autoriser la possibilité du recours aux décrets-lois en cas d'impossibilité d'organiser la tenue des séances de l'Assemblée à cause de telles circonstances, conformément à l'article 70 de la Constitution.

Les requérants confortent leur point de vue en s'appuyant sur les dispositions de l'article 61 de la Constitution, telles que confirmées par l'article 42 du règlement intérieur au sujet de l'exigence du caractère personnel du vote et de l'interdiction par le législateur constituant de toute délégation dans ce domaine pour garantir l'intégrité, la crédibilité et la transparence du processus d'adoption des lois, les requérants en déduisent l'impossibilité de méconnaître cette règle, sous peine de nullité, à l'instar de celle qui affecte, selon eux, le projet de loi objet du recours.

Les requérants déduisent de ce qui précède que l'article 64 de la Constitution et l'article 126 du règlement intérieur exigent la présence des députés dans la salle où se tient la séance pour le calcul de la majorité de vote exigée.

Les requérants invoquent à l'appui de leurs allégations précédentes les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 64 de la Constitution relatives à la nécessité de délibérer au sujet des lois, conformément aux modalités prévues à cet effet par les sections I et III du titre VI du règlement intérieur, en affirmant que les délibérations font partie intégrante de l'opération de vote des lois et qu'en priver les députés porte atteinte à la qualité de la loi et aux droits et devoirs desdits députés, violant de ce fait les dispositions de l'article 64 de la Constitution.

En vertu de ce qui précède, les requérants affirment que l'adoption par l'Assemblée des représentants du peuple du projet de loi objet du recours sur la base des mesures exceptionnelles précitées viole manifestement l'article 64 de la Constitution, justifiant d'en prononcer l'inconstitutionnalité.

Les requérants complètent leur argumentation au sujet de la nullité des « *mesures exceptionnelles* » du point de vue constitutionnel, en rappelant que la nature de ces mesures, ainsi que l'auteur de l'initiative d'adoption desdites mesures sont contraires aux dispositions de l'article 62 de la Constitution qui précisent expressément les titulaires de l'initiative législative, ainsi qu'à celles de l'article 126 du règlement intérieur qui citent, de manière limitative, la nature des textes et décisions susceptibles d'être adoptés par l'Assemblée législative, parmi lesquels ne figurent pas de « *mesures exceptionnelles* » sollicitant sur cette base le prononcé de l'inconstitutionnalité du projet de loi objet du recours au motif de la nullité des procédures d'adoption de ce texte.

Outre les allégations précédentes, les requérants invoquent à titre subsidiaire dans le cadre d'un 4^e moyen.

L'erreur entachant le préambule de la décision publiée au Journal officiel, en partant de l'hypothèse selon laquelle les mesures exceptionnelles dont la constitutionnalité est contestée tiennent lieu de règlement intérieur, pour affirmer que ledit préambule se réfère à la « *délibération en séance plénière le 7 octobre 2020* », alors que la séance en question s'est contentée de procéder au vote sans aucune délibération, outre le fait que l'annonce des résultats du vote relatif à ces mesures exceptionnelles ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où il a été fait état de 118 votes favorables, alors qu'il résulte d'un constat d'huissier (établi à la demande des requérants) que seules 101 voix ont pu être comptabilisées, ce qui est inférieur à la majorité exigée pour l'adoption de telles mesures, qui est d'au moins 109 voix, en rappelant que toutes ces irrégularités volontaires ont été notifiées à la Présidence de l'Assemblée par voie d'huissier et ont donné lieu au dépôt d'une plainte auprès du ministère public pour falsification des résultats du vote.

Sur un autre plan, les requérants invoquent dans le cadre d'un second volet de ce moyen la méconnaissance délibérée des dispositions de l'article 128 du règlement intérieur qui exigent la publication des résultats du vote sur le *sur le site officiel de l'Assemblée des représentants du peuple dans les 48 heures*, alors que la liste des votants a été publiée le 20 octobre 2020, soit treize (13) jours après l'adoption du texte, d'où une violation des dispositions de l'article 128, précité, et de celles de l'article 52 de la Constitution.

Les requérants ajoutent qu'un communiqué faisant état de 117 votes favorables, et non 118, a été publié sur le site officiel de l'Assemblée des représentants du peuple, outre la publication de l'opposition exprimée par un député en séance plénière au sujet de la présence de son nom sur la liste des votants, alors qu'il était absent lors de ladite séance.

Compte tenu de ce qui précède et des justifications présentées à l'appui de l'inconstitutionnalité du projet de loi objet du recours, les requérants demandent le prononcé de l'inconstitutionnalité au motif que tout acte nul ne produit aucun effet.

Dans le cadre des commentaires au sujet de l'ensemble des moyens précédemment exposés, le Chef du Gouvernement présente ses observations en réponse.

Affirmant que l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi est incompétente en matière d'examen du règlement intérieur et de modifications susceptibles de lui être apportées, ainsi qu'au sujet des mesures exceptionnelles relatives à l'organisation des séances plénières, qui tiennent lieu de règlement intérieur, et ce, en vertu de l'article 148 de la Constitution qui limite les compétences de l'Instance au contrôle des projets de loi, ce dont il résulte que l'Instance n'a pas à contrôler la conformité à la Constitution des mesures exceptionnelles, mais peut vérifier si l'adoption du projet de loi objet du recours s'est conformée à ces mesures et, dans toute la mesure où aucune violation desdites mesures n'a été établie lors de l'approbation du projet de loi objet du présent recours, le Chef du Gouvernement demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence, car il n'est fondé ni en fait ni en droit.

Outre les observations en réponse du Chef du Gouvernement, un groupe de députés de l'Assemblée des représentants du peuple présente une série de commentaires contestant la pertinence des allégations des requérants.

Considérant que les députés auteurs des observations en réponse invoquent **en premier lieu** l'incompétence de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi pour ce qui est du présent recours, au motif que la requête est principalement dirigée contre la décision du 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée, car il s'agit selon eux d'un acte dont l'examen ne relève pas de la compétence conférée à l'Instance, tant par la Constitution que par la loi organique y afférente, raison pour laquelle ils demandent à l'Instance de prononcer son incompétence.

En **second lieu et à titre subsidiaire**, les députés auteurs des observations en réponse rappellent que l'Assemblée a approuvé le 26 mars 2020, à la majorité de ses membres, une première décision portant mesures exceptionnelles pour faire face à la situation sanitaire globale du pays, tout comme elle a adopté une seconde décision, le 7 octobre 2020, portant mesures exceptionnelles organisant les travaux de l'Assemblée, qui a été publiée au Journal officiel et dont le but n'était pas, selon les auteurs des observations en réponse, de mettre de côté le règlement intérieur ou d'en écarter l'application, mais de garantir l'intérêt général en adoptant des règles procédurales exceptionnelles et circonstancielle destinées à faire face à la situation sanitaire globale du pays.

Dans le cadre de leurs réponses aux autres moyens soulevés par les requérants, les députés auteurs des observations en réponse exposent leurs commentaires de la manière suivante :

1. Au sujet du moyen fondé sur la violation par le projet de loi objet du recours des dispositions de l'article 52, alinéa 2 de la Constitution et de l'article 109 du règlement intérieur.

Selon les auteurs des observations en réponse, la séance du 27 octobre 2020 s'est déroulée valablement conformément aux procédures exceptionnelles posées à cet effet par la décision du 7 octobre 2020, qui prévoient de commencer la séance à l'heure fixée à cet effet et sans quorum spécifique, outre l'obligation de mettre à la disposition des députés les moyens de suivre les travaux de la séance plénière et de voter à distance, en tenant compte de la situation sanitaire du pays, raison pour laquelle ils demandent le rejet du moyen de ce point de vue.

2. Observations en réponse au moyen fondé sur la violation par le projet de loi objet du recours des dispositions des articles 64 et 52, alinéa 2 de la Constitution et de l'article 126 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple.

Les auteurs des observations en réponse estiment que le recours au vote à distance ne contredit pas les dispositions de l'article 64 de la Constitution, qui n'exigent pas la présence physique des députés dans la salle de la séance car, selon eux, une telle allégation méconnaît les protocoles sanitaires et met en danger la santé des députés, ils affirment en outre que de nombreux parlements étrangers ont adopté des modalités procédurales similaires à celles prévues par la décision du 7 octobre 2020, en ajoutant à l'appui de leurs observations la validation d'une telle démarche par le Conseil constitutionnel français.

Concernant l'allégation d'incohérence entachant l'intégrité et la transparence du processus de vote, les auteurs des observations en réponse affirment que l'Assemblée a recueilli les votes des députés participant directement au processus de vote via une application électronique garantissant, selon eux, une transparence totale du processus de vote grâce à l'annonce instantanée des résultats détaillés, contrairement aux assertions des requérants selon lesquelles auraient été comptabilisés des « votes de députés absents ».

Compte tenu de ce qui précède, les auteurs des observations en réponse soutiennent la validité et l'intégrité de l'opération de vote ayant eu lieu au cours de la séance du 7 octobre 2020 et réclament le rejet de ce moyen.

3. Observations en réponse au moyen fondé sur la violation par le projet de loi objet du recours des dispositions des articles 51, 52, alinéa 2, 61, 62 et 64 de la Constitution et de l'article 126 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple.

D'après les auteurs des observations en réponse, l'adoption de mesures exceptionnelles ne constitue pas un abandon ou une suspension de l'application du règlement intérieur de l'Assemblée, mais une révision partielle et circonstancielle de certaines de ses dispositions, selon la majorité requise à cet effet, de même qu'ils estiment que les articles 51 et 52 de la Constitution n'interdisent pas à l'Assemblée de prendre des mesures exceptionnelles, contrairement aux allégations des requérants dont ils réfutent l'interprétation de l'article 70 de la Constitution impliquant le recours aux décrets-lois comme unique option à la disposition du Parlement en cas de circonstances exceptionnelles, tout comme ils reprochent aux requérants leurs points de vue incohérents au sujet des solutions dont dispose l'Assemblée pour faire face à l'émergence de telles circonstances, ainsi que le défaut de pertinence du recours lorsqu'il allègue l'obligation de la présence physique des députés pour se conformer à l'exigence du vote personnel, dans la mesure où l'application informatique mise à la disposition des députés garantit la transparence du vote, au même titre que la transparence et l'intégrité des résultats de cette opération.

Dans le cadre de leur contestation des allégations des requérants relatives à la privation des députés de la possibilité de participer aux délibérations portant sur l'examen des projets de loi soumis aux séances plénières de l'Assemblée, les auteurs des observations en réponse affirment que la décision adoptée par la séance plénière du 7 octobre 2020 permet aux députés d'assister aux débats en séance plénière en cas

d'impossibilité de le faire à distance et signalent qu'aucune demande de participation aux débats n'a été enregistrée auprès de la Présidence de la séance concernant les projets présentés lors de la séance du 27 octobre 2020.

Sur un autre plan, les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du moyen fondé sur la violation de l'article 62 de la Constitution par la décision portant mesures exceptionnelles pour absence de lien entre ladite décision et cet article, étant donné que la proposition d'organiser les travaux sur la base de mesures spécifiques relève des compétences du Bureau de l'Assemblée en vertu de l'article 56 du règlement intérieur et que la décision d'y recourir a été approuvée en séance plénière, celle-ci représentant l'autorité décisionnelle suprême en la matière.

Dans le même ordre d'idée, les auteurs des observations en réponse contestent l'allégation précitée en affirmant que l'article 62 de la Constitution n'interdit pas de délibérer au sujet de questions différentes de celles présentées en séance plénière, telles que limitativement précisées par cet article, outre le fait que l'article 126 du règlement ne cite pas les textes au sujet desquels sont organisées les procédures de vote à titre limitatif mais indicatif.

Par ailleurs, les auteurs des observations en réponse réfutent les allégations des requérants au sujet de l'inconstitutionnalité des mesures exceptionnelles en se référant à l'adoption, au cours de la séance plénière du 26 mars 2020, de mesures exceptionnelles similaires, ainsi qu'à leur participation à des votes de projets de loi selon les mêmes modalités que celles adoptées ultérieurement le 7 octobre 2020, ce qui enlève, selon eux, toute pertinence au moyen soulevé à ce sujet et en justifie le rejet.

Concernant l'assertion des requérants au sujet de l'irrégularité de la décision portant mesures exceptionnelles régissant les travaux de l'Assemblée, les auteurs des observations en réponse affirment que cette décision est régulière et conforme aux dispositions du règlement intérieur, qu'en outre les résultats ont été annoncés et publiés de manière détaillée et transparente sur le site électronique de l'Assemblée, ce qui leur confère la force juridique d'un acte officiel en vigueur, de même qu'ils considèrent que le constat dressé par huissier ne rend pas compte de la réalité des votes dans la salle de la séance plénière, ce qui empêche de l'invoquer en tant que moyen de preuve, à l'instar de la plainte adressée au ministère public dont il n'est pas possible de tenir compte tant que la justice ne s'est pas prononcée.

Au sujet des incohérences alléguées à propos de la publication des résultats et des procédures d'adoption de la décision précitée, les auteurs des observations en réponse estiment qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la teneur des résultats proclamés, attribuant le retard dans la publication des résultats du vote aux conditions de travail dans le bâtiment annexe et au vote à main levée qui a eu lieu dans la salle, confirmant l'absence de défaillance de la part de l'administration de l'Assemblée ou de la commission chargée du contrôle des opérations de vote pour en conclure qu'il convient de rejeter l'allégation des requérants au titre de ce moyen.

Sur la base de l'ensemble de leurs commentaires, les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du présent recours en ce qu'il est dirigé contre une décision relative à l'application de mesures exceptionnelles rattachées au règlement intérieur de l'Assemblée, ce qui dépasse, selon eux, la compétence de l'Instance, laquelle ne s'étend pas, à leur avis, au contrôle de la constitutionnalité dudit règlement, ni à celui des décisions relatives à l'organisation des travaux de l'Assemblée.

L'Instance

En la forme

Considérant que le recours satisfait à l'ensemble des conditions de forme, notamment aux exigences procédurales et aux délais dont le respect est exigé par les articles 18, 19 et 20 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, il convient d'en prononcer la recevabilité de ce point de vue.

Au fond

Considérant qu'au titre de leurs observations en réponse aux moyens soulevés par les requérants à l'appui du recours dirigé contre le projet de loi organique n°2020-17 du 17 octobre 2020 relatif à l'approbation d'un accord d'association entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne, le Gouvernement et les membres de l'Assemblée des représentants du peuple contestent la compétence de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, au motif que la requête est principalement dirigée contre la décision de la séance plénière du 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles, qu'aucun de ces moyens n'est dirigé contre le projet de loi précité, ni contre aucune de ses dispositions et que la décision en question est une mesure dont l'examen ne relève pas des compétences de l'Instance en vertu de la Constitution et de la loi organique y afférente, qu'en

outre l'examen du règlement intérieur et des modifications susceptibles de lui être apportées, ainsi que celui des mesures exceptionnelles relatives au déroulement des séances qui remplacent le règlement intérieur échappent à la compétence de l'Instance, conformément aux dispositions de l'article 148 de la Constitution qui le limite au contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.

Considérant qu'à la lumière de la requête, les moyens invoqués se limitent à soulever des irrégularités procédurales affectant les procédures de vote ayant abouti à l'adoption de la décision du 7 octobre 2020 par la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, portant mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée des représentants du peuple, et ne visent pas les dispositions de la loi dont la constitutionnalité est contestée.

Considérant que contrairement aux allégations des auteurs des observations en réponse, les mesures exceptionnelles prévues par la décision de l'Assemblée des représentants du peuple du 7 octobre 2020 ont été introduites à titre provisoire et, en attendant leur insertion dans le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, elles régissent l'organisation des travaux de l'Assemblée des représentants du peuple, ainsi que les procédures d'adoption des lois, notamment celle du projet de loi organique n° 2020-17 objet du présent recours, approuvée lors de la séance du 27 octobre 2020.

Considérant que les procédures de vote en séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, y compris le vote à distance selon des modalités numériques certifiées et sécurisées bénéficient d'une présomption de régularité et de conformité à la Constitution jusqu'à preuve du contraire devant la justice constitutionnelle, il en résulte que les mesures prévues par la décision du 7 octobre 2020 s'insèrent dans le cadre des règles procédurales d'approbation des lois et reflètent les dispositions constitutionnelles relatives au processus du vote de celles-ci en toute intégrité, crédibilité et transparence.

Considérant que l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a précédemment reconnu sa compétence en matière d'examen de la constitutionnalité des projets de loi sur la base des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, lorsque ces dispositions reflètent des règles, principes et exigences constitutionnels.

Considérant que l'examen de la décision adoptée par la séance plénière de l'Assemblée le 7 octobre 2020 montre que les mesures exceptionnelles qu'elle comporte ne diffèrent pas, de par leur nature, des dispositions et objectifs du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, dont elles remplacent certaines des règles pendant une durée déterminée et dans un contexte spécifique, ce dont il résulte qu'il convient d'en apprécier la conformité à la Constitution dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, car elles reflètent des exigences constitutionnelles.

Considérant qu'il ressort clairement de ce qui précède que le contrôle de la constitutionnalité des projets de loi ne se limite pas au contrôle des dispositions et de la substance des lois, mais s'étend inévitablement aux procédures ayant abouti à leur adoption, dans la mesure où les lois représentent une unité dont le contenu est indissociable des procédures d'adoption.

Considérant que l'évaluation, par l'Instance, de la conformité à la Constitution de la loi n° 2020-17 objet du présent recours implique la vérification préalable de la décision adoptée par la séance plénière le 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles d'approbation des projets de loi en période d'épidémie, conformément au principe d'unité du contenu et des procédures d'adoption des lois.

Considérant que les requérants soulèvent l'abandon par l'Assemblée des représentations du peuple des règles posées par le règlement intérieur en matière d'organisation des séances plénières et de procédures de vote des lois conformément à la Constitution et leur remplacement par des règles insolites posées par la décision du 7 octobre 2020 de la séance plénière portant mesures visant à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée des représentants du peuple pour demander de prononcer l'inconstitutionnalité du projet de lois sur cette base.

Considérant que les mesures exceptionnelles constituent, par nature, une exception aux règles applicables en période ordinaire, telles que posées par le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, il apparaît que la décision

précitée approuvée en séance plénière a été prise en vue de garantir la continuité des travaux de l'Assemblée face à l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays du fait d'une résurgence (2^e vague) de la propagation du virus Covid 19 et de l'obligation de prendre des mesures de précaution pour en circonscrire les répercussions.

Considérant que l'application des mesures prévues par la décision précitée est limitée à une durée d'un mois renouvelable une seule fois, tout en étant justifiée par des considérations fondées sur l'intérêt général, notamment sur le principe de la continuité et de l'adaptabilité du service public aux situations nouvelles, ce dont il résulte que l'adoption de ces mesures n'est pas de nature à entacher le projet de loi objet du recours d'une inconstitutionnalité justifiant d'en prononcer la non-conformité à la Constitution.

Considérant qu'outre le fait que le recours était entièrement dirigé contre la décision précitée, approuvée en séance plénière le 7 octobre 2020, il n'a pas été démontré à l'Instance que l'adoption de cette décision ait pu avoir un effet sur la conformité à la Constitution du projet de loi objet du recours, ce dont il résulte qu'il convient de rejeter la requête.

Par ces motifs et après en avoir délibéré

L'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi prononce la recevabilité du recours en la forme et, au fond, la conformité à la Constitution du projet de loi organique n° 2020-17 relatif à l'approbation d'un accord d'association entre la République tunisienne et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020.

La présente décision a été adoptée par l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi le 23 novembre en son siège du Bardo sous la présidence de Monsieur Rached Taïeb et en présence de Messieurs Abdessalem Mehdi Grissia, premier vice-président, Néjib Gtari, 2^{ème} vice-président, Sami Jerbi, membre, Leïla Chikhaoui, membre, et Lotfi Tarchouna, membre.

Rédigé séance tenante

Taïeb Rached	Abdessalem Mehdi Grissa
Néjib Gtari	Sami Jerbi
Leïla Chikhaoui	Lotfi Tarchouna

Décision de l'Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de loi n° 2020-2 du 23 novembre 2020 relative au projet de loi organique n° 2019-63 portant approbation de deux amendements à la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique.

Au nom du peuple,

L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 52, 54, 61, 62, 64 et 70,

Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,

Vu le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple,

Vu la décision du 7 octobre 2020 de la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple portant mesures afin de garantir la continuité du travail de l'Assemblée des représentants du peuple.

Vu l'arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 relatif à la nomination des membres de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.

Vu le projet de loi organique n° 2019-63 relatif à l'approbation de deux amendements à la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique portant changement de dénomination de l'Organisation de la Conférence islamique et concernant la périodicité de la tenue du Sommet islamique, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020.

Vu la requête aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi organique n° 2019-63, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020, introduite par un groupe de députés de l'Assemblée des représentants du peuple, représentés par la députée Samia Hamouda-Abbou, enregistrée le 3 novembre 2020 au greffe de l'Instance sous le numéro 2020-1, au nom des députés dont les noms suivent :

Samia Hamouda-Abbou - Mounira Ayari, Hichem Ajbouni, Mohamed Dhiaeddine Ben Amor, Abdessalem Ben Amara, Salma Maalej, Nejmeddine Ben Salem, Nôomène El Euch, Kamel Habib, Nizar Makhroufi, Mohamed Bounenni, Abderrazek Aouidet, Heykel Mekki, Leïla Haddad, Hatem Karoui, Amel Saïdi, Nabil Hajji, Mohamed Ammar, Mohsen Arfaoui, Hatem Boubakri, Sofiane Makhroufi, Zied Ghanay, Ridha Zaghmi, Salem Ketata, Zouheir Maghzaoui, Houssam Moussa, Khaled Krichi, Lassaâd Hajlaoui, Badreddine Gammoudi, Farhat Rajhi.

Après information du Président de la République, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement au sujet de l'enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l'instance.

Vu le courrier du Chef du Gouvernement déposé au greffe de l'Instance le 9 novembre 2020, comportant les observations en réponse du gouvernement à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi organique n° 2019-63, relatif à l'approbation de deux amendements à la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique portant changement de dénomination de l'Organisation de la Conférence islamique et concernant la périodicité de la tenue du Sommet islamique, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020.

Vu le courrier déposé par un groupe de députés au greffe de l'Instance le 9 novembre 2020, comportant leurs observations en réponse à la requête dirigée contre le projet de loi organique n° 2019-63, émanant des députés suivants :

Fathi Ben Belgacem, Belgacem Hassen, Mokhtar Lamouchi, Jamila Debech Ksiksi, Hayet Amri, Hajer Bouzemi, Farida Labidi, Chokri Belhadj Amara, Imed Khemiri, Naoufel Jamali, Samir Dilou, Oussama Sghaïer, Marwa Ben Tamrout, Oussama Khelifi, Jawhar Mghirbi, Samah Damak, Fouad Thameur, Ibtihaj Ben Hlel, Chiraz Chebbi, Mohamed Goumani, Jdidi Sboui, Rafik Amara, Naima Mansouri, Abdellatif Aloui, Faycel Derbal, Moncef Boughattas, Yamina Zoghلامي, Rabeb Ben Latif, Latifa Habachi, Jamila Jouini, Mohamed Affes.

Considérant que les requérants focalisent leur recours sur des allégations d'irrégularités procédurales affectant des formalités substantielles et entachant d'inconstitutionnalité le projet de loi objet du recours.

Premier moyen

Fondé – selon les requérants - sur la violation manifeste de l'alinéa 2 de l'article 52 de la Constitution et de l'article 109 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, en ce que la séance plénière du 27 octobre 2020 n'aurait pas, selon eux, été valablement tenue au motif qu'il n'a pas été procédé à la vérification et à l'enregistrement des présences, que le premier, puis le second quorum au bout d'une demi-heure n'ont pas été atteints, ce qui est constitutif, d'après eux, d'une violation des formalités substantielles exigées par les deux articles précités, entraînant la nullité de tout ce qui découle de ladite séance conformément à la règle selon laquelle « *tout acte nul ne produit aucun effet* ».

Deuxième moyen, dans le cadre duquel les requérants invoquent la violation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 52 et de l'article 64 de la Constitution et celles de l'article 126 du règlement intérieur

Au sujet de l'exigence de la présence personnelle des députés dans la salle où se tient la séance pendant le déroulement de l'opération de vote des lois organiques et ordinaires, alléguant la méconnaissance de cette exigence le jour de la séance du 27 octobre 2020, car pour calculer le nombre de voix nécessaires à l'adoption du projet de loi objet du recours, l'Assemblée ne s'est pas fondée uniquement sur le calcul du nombre de voix des membres présents, mais y a inclus celles des députés absents, viciant ainsi les procédures d'adoption des textes posées par les dispositions des deux articles de la Constitution précités et par le règlement intérieur.

Arguant de la violation par le projet de loi des dispositions de l'article 51, 52, alinéa 2, 61, 62 et 64 de la Constitution et de la méconnaissance de l'article 126 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, les requérants soulèvent un 3^e moyen

Où ils reprochent à la séance du 7 octobre 2020 qui a décidé le recours à des mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée compte tenu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays d'avoir suspendu l'application du règlement intérieur et remplacé ce dernier par lesdites mesures, violant de ce fait l'alinéa 2 de l'article 52 de la Constitution qui autorise la révision du règlement intérieur de l'Assemblée, mais non la suspension de son application, ni son remplacement, outre la violation de l'article 51 de la Constitution qui permet la tenue des séances de l'Assemblée « *en tout autre lieu* » en cas de circonstances exceptionnelles, mais non la modification des procédures applicables au déroulement desdites séances, sous peine d'entraîner la nullité de tout acte pris sur cette base, tout en appuyant leur argumentation sur l'anticipation à laquelle n'a pas manqué de procéder le législateur constituant en envisageant l'éventualité de la survenue de circonstances exceptionnelles pour autoriser la possibilité du recours aux décrets-lois en cas d'impossibilité d'organiser la tenue des séances de l'Assemblée à cause de telles circonstances, conformément à l'article 70 de la Constitution.

Les requérants confortent leur point de vue en s'appuyant sur les dispositions de l'article 61 de la Constitution, telles que confirmées par l'article 42 du règlement intérieur au sujet de l'exigence du caractère personnel du vote et de l'interdiction par le législateur constituant de toute délégation dans ce domaine pour garantir l'intégrité, la crédibilité et la transparence du processus d'adoption des lois, les requérants en déduisent l'impossibilité de méconnaître cette règle, sous peine de nullité, à l'instar de celle qui affecte, selon eux, le projet de loi objet du recours.

Les requérants déduisent de ce qui précède que l'article 64 de la Constitution et l'article 126 du règlement intérieur exigent la présence des députés dans la salle où se tient la séance pour le calcul de la majorité de vote exigée.

Les requérants invoquent à l'appui de leurs allégations précédentes les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 64 de la Constitution relatives à la nécessité de délibérer au sujet des lois, conformément aux modalités prévues à cet effet par les sections I et III du titre VI du règlement intérieur, en affirmant que les délibérations font partie intégrante de l'opération de vote des lois et qu'en priver les députés porte atteinte à la qualité de la loi et aux droits et devoirs desdits députés, violant de ce fait les dispositions de l'article 64 de la Constitution.

En vertu de ce qui précède, les requérants affirment que l'adoption par l'Assemblée des représentants du peuple du projet de loi objet du recours sur la base des mesures exceptionnelles précitées viole manifestement l'article 64 de la Constitution, justifiant d'en prononcer l'inconstitutionnalité.

Les requérants complètent leur argumentation au sujet de la nullité des « *mesures exceptionnelles* » du point de vue constitutionnel, en rappelant que la nature de ces mesures, ainsi que l'auteur de l'initiative d'adoption desdites mesures sont contraires aux dispositions de l'article 62 de la Constitution qui précisent expressément les titulaires de l'initiative législative, ainsi qu'à celles de l'article 126 du règlement intérieur qui citent, de manière limitative, la nature des textes et décisions susceptibles d'être adoptés par l'Assemblée législative, parmi lesquels ne figurent pas de « *mesures exceptionnelles* » sollicitant sur cette base le prononcé de l'inconstitutionnalité du projet de loi objet du recours au motif de la nullité des procédures d'adoption de ce texte.

Outre les allégations précédentes, les requérants invoquent à titre subsidiaire dans le cadre d'un 4^e moyen

L'erreur entachant le préambule de la décision publiée au Journal officiel, en partant de l'hypothèse selon laquelle les mesures exceptionnelles dont la constitutionnalité est contestée tiennent lieu de règlement intérieur, pour affirmer que ledit préambule se réfère à la « *délibération en séance plénière le 7 octobre 2020* », alors que la séance en question s'est contentée de procéder au vote sans aucune délibération, outre le fait que l'annonce des résultats du vote relatif à ces mesures exceptionnelles ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où il a été fait état de 118 votes favorables, alors qu'il résulte d'un constat d'huissier (établi à la demande des requérants) que seules 101 voix ont pu être comptabilisées, ce qui est inférieur à la majorité exigée pour l'adoption de telles mesures, qui est d'au moins 109 voix, en rappelant que toutes ces irrégularités volontaires ont été notifiées à la Présidence de l'Assemblée par voie d'huissier et ont donné lieu au dépôt d'une plainte auprès du ministère public pour falsification des résultats du vote.

Sur un autre plan, les requérants invoquent dans le cadre d'un second volet de ce moyen la méconnaissance délibérée des dispositions de l'article 128 du règlement intérieur qui exigent la publication des résultats du vote sur le *sur le site officiel de l'Assemblée des représentants du peuple dans les 48 heures*, alors que la liste des votants a été publiée le 20 octobre 2020, soit treize (13) jours après l'adoption du texte, d'où une violation des dispositions de l'article 128, précité, et de celles de l'article 52 de la Constitution.

Les requérants ajoutent qu'un communiqué faisant état de 117 votes favorables, et non 118, a été publié sur le site officiel de l'Assemblée des représentants du peuple, outre la publication de l'opposition exprimée par un député en séance plénière au sujet de la présence de son nom sur la liste des votants, alors qu'il était absent lors de ladite séance.

Compte tenu de ce qui précède et des justifications présentées à l'appui de l'inconstitutionnalité du projet de loi objet du recours, les requérants demandent le prononcé de l'inconstitutionnalité au motif que tout acte nul ne produit aucun effet

Dans le cadre des commentaires au sujet de l'ensemble des moyens précédemment exposés, le Chef du Gouvernement présente ses observations en réponse

affirmant que l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi est incompétente en matière d'examen du règlement intérieur et de modifications susceptibles de lui être apportées, ainsi qu'au sujet des mesures exceptionnelles relatives à l'organisation des séances plénières, qui tiennent lieu de règlement intérieur, et ce, en vertu de l'article 148 de la Constitution qui limite les compétences de l'Instance au contrôle des projets de loi, ce dont il résulte que l'Instance n'a pas à contrôler la conformité à la Constitution des mesures exceptionnelles, mais peut vérifier si l'adoption du projet de loi objet du recours s'est conformée à ces mesures et, dans toute la mesure où aucune violation desdites mesures n'a été établie lors de l'approbation du projet de loi objet du présent recours, le Chef du Gouvernement demande le rejet de ce moyen pour défaut de pertinence, car il n'est fondé ni en fait ni en droit.

Outre les observations en réponse du Chef du Gouvernement, un groupe un groupe de députés de l'Assemblée des représentants du peuple présente une série de commentaires contestant la pertinence des allégations des requérants

Considérant que les députés auteurs des observations en réponse invoquent **en premier lieu** l'incompétence de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi pour ce qui est du présent recours, au motif que la requête est principalement dirigée contre la décision du 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité du travail de l'Assemblée, car il s'agit selon eux d'un acte dont l'examen ne relève pas de la compétence conférée à l'Instance, tant par la Constitution que par la loi organique y afférente, raison pour laquelle ils demandent à l'Instance de prononcer son incompétence.

En **second lieu et à titre subsidiaire**, les députés auteurs des observations en réponse rappellent que l'Assemblée a approuvé le 26 mars 2020, à la majorité de ses membres, une première décision portant mesures exceptionnelles pour faire face à la situation sanitaire globale du pays, tout comme elle a adopté une seconde décision, le 7 octobre 2020, portant mesures exceptionnelles organisant les travaux de l'Assemblée, qui a été publiée au Journal officiel et dont le but n'était pas, selon les auteurs des observations en réponse, de mettre de côté le règlement intérieur ou d'en écarter l'application, mais de garantir l'intérêt général en adoptant des règles procédurales exceptionnelles et circonstancielle destinées à faire face à la situation sanitaire globale du pays.

Dans le cadre de leurs réponses aux autres moyens soulevés par les requérants, les députés auteurs des observations en réponse exposent leurs commentaires de la manière suivante :

1. Au sujet du moyen fondé sur la violation par le projet de loi objet du recours des dispositions de l'article 52, alinéa 2 de la Constitution et de l'article 109 du règlement intérieur

Selon les auteurs des observations en réponse, la séance du 27 octobre 2020 s'est déroulée valablement conformément aux procédures exceptionnelles posées à cet effet par la décision du 7 octobre 2020, qui prévoient de commencer la séance à l'heure fixée à cet effet et sans quorum spécifique, outre l'obligation de mettre à la disposition des députés les moyens de suivre les travaux de la séance plénière et de voter à distance, en tenant compte de la situation sanitaire du pays, raison pour laquelle ils demandent le rejet du moyen de ce point de vue

2. Observations en réponse au moyen fondé sur la violation par le projet de loi objet du recours des dispositions des articles 64 et 52, alinéa 2 de la Constitution et de l'article 126 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple

Les auteurs des observations en réponse estiment que le recours au vote à distance ne contredit pas les dispositions de l'article 64 de la Constitution, qui n'exigent pas la présence physique des députés dans la salle de la séance car, selon eux, une telle allégation méconnaît les protocoles sanitaires et met en danger la santé des députés, ils affirment en outre que de nombreux parlements étrangers ont adopté des modalités procédurales similaires à celles prévues par la décision du 7 octobre 2020, en ajoutant à l'appui de leurs observations la validation d'une telle démarche par le Conseil constitutionnel français.

Concernant l'allégation d'incohérence entachant l'intégrité et la transparence du processus de vote, les auteurs des observations en réponse affirment que l'Assemblée a recueilli les votes des députés participant directement au processus de vote via une application électronique garantissant, selon eux, une transparence totale du processus de vote grâce à l'annonce instantanée des résultats détaillés, contrairement aux assertions des requérants selon lesquelles auraient été comptabilisés des « votes de députés absents ».

Compte tenu de ce qui précède, les auteurs des observations en réponse soutiennent la validité et l'intégrité de l'opération de vote ayant eu lieu au cours de la séance du 7 octobre 2020 et réclament le rejet de ce moyen.

3. Observations en réponse au moyen fondé sur la violation par le projet de loi objet du recours des dispositions des articles 51, 52, alinéa 2, 61, 62 et 64 de la Constitution et de l'article 126 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple

D'après les auteurs des observations en réponse, l'adoption de mesures exceptionnelles ne constitue pas un abandon ou une suspension de l'application du règlement intérieur de l'Assemblée, mais une révision partielle et circonstancielle de certaines de ses dispositions, selon la majorité requise à cet effet, de même qu'ils estiment que les articles 51 et 52 de la Constitution n'interdisent pas à l'Assemblée de prendre des mesures exceptionnelles, contrairement aux allégations des requérants dont ils réfutent l'interprétation de l'article 70 de la Constitution impliquant le recours aux décrets-lois comme unique option à la disposition du Parlement en cas de circonstances exceptionnelles, tout comme ils reprochent aux requérants leurs points de vue incohérents au sujet des solutions dont dispose l'Assemblée pour faire face à l'émergence de telles circonstances, ainsi que le défaut de pertinence du recours lorsqu'il allègue l'obligation de la présence physique des députés pour se conformer à l'exigence du vote personnel, dans la mesure où l'application informatique mise à la disposition des députés garantit la transparence du vote, au même titre que la transparence et l'intégrité des résultats de cette opération.

Dans le cadre de leur contestation des allégations des requérants relatives à la privation des députés de la possibilité de participer aux délibérations portant sur l'examen des projets de loi soumis aux séances plénières de l'Assemblée, les auteurs des observations en réponse affirment que la décision adoptée par la séance plénière du 7 octobre 2020 permet aux députés d'assister aux débats en séance plénière en cas d'impossibilité de le faire à distance et signalent qu'aucune demande de participation aux débats n'a été enregistrée auprès de la Présidence de la séance concernant les projets présentés lors de la séance du 27 octobre 2020.

Sur un autre plan, les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du moyen fondé sur la violation de l'article 62 de la Constitution par la décision portant mesures exceptionnelles pour absence de lien entre ladite décision et cet article, étant donné que la proposition d'organiser les travaux sur la base de mesures spécifiques relève des compétences du Bureau de l'Assemblée en vertu de l'article 56 du règlement intérieur et que la décision d'y recourir a été approuvée en séance plénière, celle-ci représentant l'autorité décisionnelle suprême en la matière.

Dans le même ordre d'idée, les auteurs des observations en réponse contestent l'allégation précitée en affirmant que l'article 62 de la Constitution n'interdit pas de délibérer au sujet de questions différentes de celles présentées en séance plénière, telles que limitativement précisées par cet article, outre le fait que l'article 126 du règlement ne cite pas les textes au sujet desquels sont organisées les procédures de vote à titre limitatif mais indicatif.

Par ailleurs, les auteurs des observations en réponse réfutent les allégations des requérants au sujet de l'inconstitutionnalité des mesures exceptionnelles en se référant à l'adoption, au cours de la séance plénière du 26 mars 2020, de mesures exceptionnelles similaires, ainsi qu'à leur participation à des votes de projets de loi selon les mêmes modalités que celles adoptées ultérieurement le 7 octobre 2020, ce qui enlève, selon eux, toute pertinence au moyen soulevé à ce sujet et en justifie le rejet.

Concernant l'assertion des requérants au sujet de l'irrégularité de la décision portant mesures exceptionnelles régissant les travaux de l'Assemblée, les auteurs des observations en réponse affirment que cette décision est régulière et conforme aux dispositions du règlement intérieur, qu'en outre les résultats ont été annoncés et publiés de manière détaillée et transparente sur le site électronique de l'Assemblée, ce qui leur confère la force juridique d'un acte officiel en vigueur, de même qu'ils considèrent que le constat dressé par huissier ne rend pas compte de la réalité des votes dans la salle de la séance plénière, ce qui empêche de l'invoquer en tant que moyen de preuve, à l'instar de la plainte adressée au ministère public dont il n'est pas possible de tenir compte tant que la justice ne s'est pas prononcée.

Au sujet des incohérences alléguées à propos de la publication des résultats et des procédures d'adoption de la décision précitée, les auteurs des observations en réponse estiment qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qui n'affecte pas la teneur des résultats proclamés, attribuant le retard dans la publication des résultats du vote aux conditions de travail dans le bâtiment annexe et au vote à main levée qui a eu lieu dans la salle, confirmant l'absence de défaillance de la part de l'administration de l'Assemblée ou de la commission chargée du contrôle des opérations de vote, pour en conclure qu'il convient de rejeter l'allégation des requérants au titre de ce moyen.

Sur la base de l'ensemble de leurs commentaires, les auteurs des observations en réponse demandent le rejet du présent recours en ce qu'il est dirigé contre une décision relative à l'application de mesures exceptionnelles rattachées au règlement intérieur de l'Assemblée, ce qui dépasse, selon eux, la compétence de l'Instance, laquelle ne s'étend pas, à leur avis, au contrôle de la constitutionnalité dudit règlement, ni à celui des décisions relatives à l'organisation des travaux de l'Assemblée

L'Instance

En la forme

Considérant que le recours satisfait à l'ensemble des conditions de forme, notamment aux exigences procédurales et aux délais dont le respect est exigé par les articles 18, 19 et 20 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, il convient d'en prononcer la recevabilité de ce point de vue.

Au fond

Considérant qu'au titre de leurs observations en réponse aux moyens soulevés par les requérants à l'appui du recours dirigé contre le projet de loi organique n° 2019-63 relatif à deux amendements à la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique portant changement de dénomination de ladite Conférence et périodicité de la tenue du Sommet islamique, le Gouvernement et les membres de l'Assemblée des représentants du peuple contestent la compétence de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, au motif que la requête est principalement dirigée contre la décision de la séance plénière du 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles, qu'aucun de ces moyens n'est dirigé contre le projet de loi précité, ni contre

aucune de ses dispositions et que la décision en question est une mesure dont l'examen ne relève pas des compétences de l'Instance en vertu de la Constitution et de la loi organique y afférente, qu'en outre l'examen du règlement intérieur et des modifications susceptibles de lui être apportées, ainsi que celui des mesures exceptionnelles relatives au déroulement des séances qui remplacent le règlement intérieur échappent à la compétence de l'Instance, conformément aux dispositions de l'article 148 de la Constitution qui le limite au contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.

Considérant qu'à la lumière de la requête, les moyens invoqués se limitent à soulever des irrégularités procédurales affectant les procédures de vote ayant abouti à l'adoption de la décision du 7 octobre 2020 par la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, portant mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée des représentants du peuple, et ne visent pas les dispositions de la loi dont la constitutionnalité est contestée.

Considérant que contrairement aux allégations des auteurs des observations en réponse, les mesures exceptionnelles prévues par la décision de l'Assemblée des représentants du peuple du 7 octobre 2020 ont été introduites à titre provisoire et, en attendant leur insertion dans le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, elles régissent l'organisation des travaux de l'Assemblée des représentants du peuple, ainsi que les procédures d'adoption des lois, notamment celle du projet de loi organique n° 2019-63 objet du présent recours, approuvé lors de la séance du 27 octobre 2020.

Considérant que les procédures de vote en séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, y compris le vote à distance selon des modalités numériques certifiées et sécurisées bénéficient d'une présomption de régularité et de conformité à la Constitution jusqu'à preuve du contraire devant la justice constitutionnelle, il en résulte que les mesures prévues par la décision du 7 octobre 2020 s'insèrent dans le cadre des règles procédurales d'approbation des lois et reflètent les dispositions constitutionnelles relatives au processus du vote de celles-ci en toute intégrité, crédibilité et transparence.

Considérant que l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a précédemment reconnu sa compétence en matière d'examen de la constitutionnalité des projets de loi sur la base des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, lorsque ces dispositions reflètent des règles, principes et exigences constitutionnels.

Considérant que l'examen de la décision adoptée par la séance plénière de l'Assemblée le 7 octobre 2020 montre que les mesures exceptionnelles qu'elle comporte ne diffèrent pas, de par leur nature, des dispositions et objectifs du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, dont elles remplacent certaines des règles pendant une durée déterminée et dans un contexte spécifique, ce dont il résulte qu'il convient d'en apprécier la conformité à la Constitution dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, car elles reflètent des exigences constitutionnelles.

Considérant qu'il ressort clairement de ce qui précède que le contrôle de la constitutionnalité des projets de loi ne se limite pas au contrôle des dispositions et de la substance des lois, mais s'étend inévitablement aux procédures ayant abouti à leur adoption, dans la mesure où les lois représentent une unité dont le contenu est indissociable des procédures d'adoption.

Considérant que l'évaluation, par l'Instance, de la conformité à la Constitution de la loi n° 2019-63 objet du présent recours implique la vérification préalable de la décision adoptée par la séance plénière le 7 octobre 2020 portant mesures exceptionnelles d'approbation des projets de loi en période d'épidémie, conformément au principe d'unité du contenu et des procédures d'adoption des lois.

Considérant que les requérants soulèvent l'abandon par l'Assemblée des représentations du peuple des règles posées par le règlement intérieur en matière d'organisation des séances plénières et de procédures de vote des lois conformément à la Constitution et leur remplacement par des règles insolites posées par la décision du 7 octobre 2020 de la séance plénière portant mesures visant à garantir la continuité des travaux de l'Assemblée des représentants du peuple pour demander de prononcer l'inconstitutionnalité du projet de lois sur cette base.

Considérant que les mesures exceptionnelles constituant, par nature, une exception aux règles applicables en période ordinaire, telles que posées par le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, il apparaît que la décision précitée approuvée en séance plénière a été prise en vue de garantir la continuité des travaux de

l'Assemblée face à l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays du fait d'une résurgence (2^{ème} vague) de la propagation du virus Covid 19 et de l'obligation de prendre des mesures de précaution pour en circonscrire les répercussions.

Considérant que l'application des mesures prévues par la décision précitée est limitée à une durée d'un mois renouvelable une seule fois, tout en étant justifiée par des considérations fondées sur l'intérêt général, notamment sur le principe de la continuité et de l'adaptabilité du service public aux situations nouvelles, ce dont il résulte que l'adoption de ces mesures n'est pas de nature à entacher le projet de loi objet du recours d'une inconstitutionnalité justifiant d'en prononcer la non-conformité à la Constitution.

Considérant qu'outre le fait que le recours était entièrement dirigé contre la décision précitée, approuvée en séance plénière le 7 octobre 2020, il n'a pas été démontré à l'Instance que l'adoption de cette décision ait pu avoir un effet sur la conformité à la Constitution du projet de loi objet du recours, ce dont il résulte qu'il convient de rejeter la requête.

Par ces motifs et après en avoir délibéré

L'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi prononce la recevabilité du recours en la forme et, au fond, la conformité à la Constitution du projet de loi organique n° 2016-63 relatif à l'approbation de deux amendements à la Charte de l'Organisation de la Conférence islamique portant changement de la dénomination de l'Organisation de la Conférence islamique et concernant la périodicité de la tenue du Sommet islamique, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 27 octobre 2020.

La présente décision a été adoptée par l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi le 23 novembre 2020 en son siège du Bardo sous la présidence de Monsieur Rached Taïeb et en présence de Messieurs Abdesslem Mehdi Grissia, premier vice-président, Néjib Gtari, 2^{ème} vice-président, Sami Jerbi, membre, Leïla Chikhaoui, membre, et Lotfi Tarchouna, membre.

Rédigé séance tenante

Taieb Rached	Abdesslem Mehdi Grissia
Nejib Gtari	Sami Jerbi
Lotfi Tarchouna	Leïla Chikhaoui

Lois

Loi organique n° 2020-43 du 30 novembre 2020, portant approbation des deux amendements apportés à la charte de l'Organisation de la conférence islamique relatifs au changement du nom de l'Organisation de la conférence islamique et à la périodicité du sommet islamique⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Sont approuvés, les deux amendements suivants, apportés à la charte de l'organisation de la conférence islamique:

- Premièrement : L'amendement portant changement du nom de « l'Organisation de la conférence islamique » au nom du « l'Organisation de la coopération islamique », adopté par la résolution n°4/38-ORG rendu par le Conseil des ministres de l'Organisation, lors de sa trente-huitième session à ASTANA (République du Kazakhstan) du 28 au 30 juin 2011, annexé à la présente loi organique.

- Deuxièmement: L'amendement du paragraphe 1 de l'article 8 de la Charte comme suit : « Le sommet islamique se réunit tous les deux ans dans l'un des Etats membres », adopté par la résolution n° 3/44-ORG rendu par le Conseil des ministres de l'Organisation, lors de sa quarante-quatrième session à Abidjan (République du Côte d'Ivoire) les 10 et 11 juin 2017, annexé à la présente loi organique.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 novembre 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 27 octobre 2020.

Loi organique n° 2020-44 du 30 novembre 2020, portant approbation d'un accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes, signé à Londres le 4 octobre 2019.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 novembre 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 27 octobre 2020.

Décrets et arrêtés

ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par décret gouvernemental n° 2020-934 du 27 novembre 2020.

Monsieur Mohamed Ghariani, est nommé chargé de mission au cabinet du Président de l'Assemblée des représentants du peuple à compter du 22 octobre 2020.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2020-135 du 27 novembre 2020, portant mouvement partiel de la magistrature judiciaire pour l'année 2020/2021.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment son article 106,

Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire du conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, la dernière en date la loi n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-87 du 25 septembre 2020, portant mouvement annuel de la justice judiciaire pour l'année 2020/2021,

Vu l'avis conforme n° 7-2020 de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature du 23 novembre 2020, portant approbation du mouvement de recours gracieux contre les décisions de promotion, les mutations et les nominations dans les emplois fonctionnels et les permutations pour l'année 2020/2021,

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Les magistrats dont les noms suivent, sont nommés aux postes ci-après :

Premièrement : mouvement de recours gracieux contre les décisions de promotion, de mutation et de nomination dans les emplois fonctionnels,

Troisième grade : (A compter du 1^{er} décembre 2020):

- Ichraf Chbil, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sfax, juge de troisième grade au centre d'études juridiques et judiciaires,

- Nejla Ben Haj Romdhane, juge de troisième grade à la cour d'appel de Nabeul, conseiller à la cour de cassation,

- Sondos Chtioui, juge de troisième grade à la cour d'appel de Tunis, avocat général à la cour de cassation,

- Nejia Hosni, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sousse, conseiller à la cour de cassation,

- Henda Ben Haj Mohamed, juge de troisième grade à la Cour d'appel de Tunis, avocat général à la Cour de cassation,

- Jamel Ben Salah Hammemi, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de La Mannouba, juge de troisième grade à la Cour d'appel de Tunis,

- Souhaila Ben Ahmed, juge de troisième grade à la Cour d'appel de Kef, juge de troisième grade à la cour d'appel de Tunis,

- Bouthaina Esmail, juge de troisième grade à la Cour d'appel de Sfax, juge de troisième grade à la cour d'appel de Tunis,

- Kamel Khasmi, premier vice-président du tribunal de première instance de Kasserine, juge de troisième grade à la cour d'appel de Kef,

- Othmen Ksir, Vice-président au tribunal de première instance de Monastir, juge de troisième grade au parquet général près la cour d'appel de Monastir.

Deuxième grade :

A compter du 1^{er} décembre 2020 :

- Hedia Layeli, conseiller à la cour d'appel de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Nabeul,

- Kaouthar Klifi, conseiller de la chambre criminelle à la Cour d'appel de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Nabeul,

- Marouan Khelifa, conseiller de chambre criminelle au tribunal de première instance de Sfax, conseiller de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Mehdiya.

Premier grade :

A compter du 1^{er} décembre 2020 :

- Yasmine Sessi, juge au tribunal de première instance de Kef, juge au tribunal de première instance de Nabeul,
- Eya Yousfi, juge au tribunal de première instance de Gabes, juge au tribunal de première instance de Sfax,
- Hatthem Chebbi, juge rapporteur au tribunal immobilier (section Bizerte), juge du livre foncier au tribunal immobilier (à la dite section).

Deuxièmes : Les permutations

A compter du 1^{er} décembre 2020 :

- Afef Nahali, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sousse, avocat général à la cour de cassation,
- Adel Gali, avocat général à la cour de cassation, juge de troisième grade à la cour d'appel de Sousse,
- Lamia Magraoui, conseiller de chambre criminelle au Tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis,
- Imen Mliti, conseiller de chambre criminelle au Tribunal de première instance de Tunis, conseiller de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Ben Arous,
- Atef Mosbah, conseiller de chambre criminelle au Tribunal de première instance de Kairouan, conseiller à la Cour d'appel de Kairouan,
- Nizar Guezleni, conseiller à la cour d'appel de Kairouan, conseiller de chambre criminelle au tribunal de première instance de Kairouan,
- Chiraz Chaaben, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Grombalia, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Nabeul,
- Mounira Arouri, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Nabeul, juge de l'entreprise au Tribunal de première instance de Grombalia,
- Safa Jlassi, juge du séquestre et de la liquidation au Tribunal de première instance de Zaghouan, juge des registres au tribunal de première instance de Grombalia,
- Habib Yahyaoui, juge des registres au tribunal de première instance de Grombalia, juge du séquestre et de la liquidation au tribunal de première instance de Zaghouan,
- Samir Gharsallah, substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax 2,

- Kamel Demi, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sfax 2, substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid,
- Sessi ben Haj Hsan, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge au tribunal immobilier (section Mehdia),
- Asma Haj Omar, juge au Tribunal immobilier (section Mehdia), juge au tribunal de première instance de Sfax,
- Nour El Houda Aouinet, juge au Tribunal de première instance de La Mannouba, juge au tribunal de première instance de Tunis,
- Farouk Guermezi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de la Manouba,
- Nizar Choul, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge au Tribunal de première instance de Tunis,
- Afef Khachimi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid,
- Marwa Messeedi, juge au tribunal de première instance de Sousse 2, juge au tribunal de première instance de Nabeul,
- Sabrine Hedyaoui, juge au tribunal de première instance de Nabeul, juge au tribunal de première instance de Sousse 2,
- Sabrine Louati, juge au tribunal de première instance de Sousse 2, juge au tribunal de première instance de Grombalia,
- Asma Hichri, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge au tribunal de première instance de Sousse 2.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 27 novembre 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-136 du 30 novembre 2020, portant ratification des deux amendements apportés à la Charte de l'Organisation de la conférence islamique, relatifs au changement du nom de l'Organisation de la conférence islamique et à la périodicité du sommet islamique.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi organique n° 2020-43 du 30 novembre 2020, portant ratification des deux amendements apportés à la Charte de l'Organisation de la conférence islamique,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu les deux amendements apportés à la Charte de l'Organisation de la conférence islamique.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Sont ratifiés, les deux amendements apportés à la Charte de l'Organisation de la conférence islamique relatifs au changement du nom de l'Organisation de la conférence islamique et à la périodicité du sommet islamique.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret Présidentiel n° 2020-137 du 30 novembre 2020, portant ratification de l'accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,

Vu la loi organique n° 2020-44 du 30 novembre 2020, portant approbation de l'accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes,

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,

Vu l'accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes, signé à Londres le 4 octobre 2019.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, l'accord établissant une association entre la République tunisienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et ses annexes, signé à Londres le 4 octobre 2019.

Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2020.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2020-935 du 25 novembre 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Adnen Ben Youssef en tant que conseiller auprès du Chef du Gouvernement à compter du 2 septembre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-936 du 1^{er} décembre 2020.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Sameh Mefteh, conseiller auprès du Chef du Gouvernement à compter du 1^{er} décembre 2020.

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-937 du 25 novembre 2020.

Il est accordé à Madame Sabeh Toujani épouse Madiouni une dérogation pour exercer dans le secteur public pendant une troisième année à compter du 5 décembre 2020.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'INFRASTRUCTURE

Par décret gouvernemental n° 2020-938 du 25 novembre 2020.

Monsieur Nouredine Slim, ingénieur général, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure à compter du 1^{er} octobre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-939 du 25 novembre 2020.

Monsieur Néjib Benchikha, ingénieur général directeur classe exceptionnelle de l'hydraulique urbaine, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure à compter du 1^{er} octobre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-940 du 25 novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Ameur Ben Sadok Ayed, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'infrastructure à compter du 10 septembre 2020.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DU DEVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS**

Par décret gouvernemental n° 2020-941 du 25 novembre 2020.

Monsieur Chiheb Ben Ahmed est nommé président directeur général du centre de promotion des exportations, et ce, à compter du 30 octobre 2020.

MINISTERE DU TOURISME

Par décret gouvernemental n° 2020-942 du 25 novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Kamel Knani, commissaire général de police en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre du tourisme à compter du 15 mai 2020.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Par décret gouvernemental n° 2020-943 du 25 novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Souhail Anane, administrateur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter du 1^{er} octobre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-944 du 25 novembre 2020.

Il est mis fin à la nomination de Monsieur Souhail Anane, administrateur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, en qualité de chef de cabinet de la ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières à compter du 1^{er} octobre 2020.

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 25 novembre 2020, portant ouverture d'une session présentielle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier principal de la santé publique.

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, portant organisation du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 janvier 1997 et notamment son article 2 bis,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier principal de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'infirmier principal de la santé publique d'une durée de quatre (4) mois est ouvert au centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique à compter du 28 décembre 2020 jusqu'au 27 avril 2021 au profit des candidats parmi les infirmiers ayant validé les crédits exigés au titre des unités de valeurs préparatoires, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 et de l'arrêté du 10 janvier 2001 susvisés.

Art. 2 - Le nombre de postes réservées à ce cycle est fixé à cent vingt et un (121) postes.

Art. 3 - Le directeur du centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 novembre 2020.

Le ministre de la santé

Faouzi Mehdi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Par arrêté du ministre de la santé du 24 novembre 2020.

Est attribuée aux administrateurs en chef de la santé publique ci-après cités, une promotion exceptionnelle au grade d'administrateur général de la santé publique (troisième tranche) à compter du 1^{er} octobre 2020:

- Habib Sebissi,
- Housseem Eddine Zouch,
- Hamed Ben Brahim,
- Bassem Nabli,
- Mokthar Nouaili,
- Moufida Soltani,
- Chamseddine Chakroun,
- Tarek Saidani,
- Adnen Ben Bokri,
- Hassib Issa.

Le personnel bénéficiant de la promotion exceptionnelle conserve leur ancienneté acquise dans le grade qui précède le grade de la promotion.

Par arrêté du ministre de la santé du 24 novembre 2020.

Il est attribuée aux administrateurs conseillers de la santé publique ci-après cités, une promotion exceptionnelle au grade d'administrateur en chef de la santé publique (troisième tranche) à compter du 1^{er} octobre 2020 :

- Adel Ben Salah,
- Dorra Masmoudi Marrakchi,
- Mohamed Belghith,
- Houyem Hafsa épouse Kouiki,

- Mohamed Zouaoui,
- Samiha Bougataya épouse Ferjani,
- Azza Allani,
- Arroussia Aribi,
- Néjib Azzabi,
- Khereddine Jouini,
- Salem Boudhalaa,
- Moncef Khelifi,
- Amel Jbali épouse Nefzi,
- Abedmajid Ouni,
- Hajer Bouchrit,
- Zied Selmi,
- Kamel Ben Mahmoud,
- Sihem Thabet,
- Houwayda Ghorbel épouse Rekhiss,
- Iyadh Ben Rhouma,
- Tawfik Homri,
- Khawla Ben Kram épouse Zahmoul,
- Lamia Ksontini épouse Borji,
- Mohamed Salah Gargouri,
- Saleh Hmida,
- Bisma Alaya,
- Radhia Sassi,
- Wajiha Gharbi,
- Bisma Ajili épouse Souissi,
- Chayma Ayari,
- Afifa Zaatouri épouse Zhiri,
- Sonia Sidia,
- Salah Hamed,
- Naima Boujnah,
- Lasaad Hmaidi,
- Sonia Cherif,
- Darine Dherif,
- Sarra Themri épouse Romdhani,
- Hayet Hidoussi,
- Khaled Tarchi,
- Najah Aribi,
- Mohamed Ali Khmili,
- Amel Boufaden,
- Houda Beskri,
- Anis Khelifi,
- Jamel Thlibi,

- Said Saadi,
- Dorsaf Rebai,
- Leila Louati,
- Mahmoud Bayouli,
- Abdeldkarim Gharbi,
- Lotfi Abedsamad,
- Slaheddine Chikhaoui,
- Rim Kricha,
- Ibtissem Mrabet,
- Hela Messaoudi,
- Rafik Jelassi,
- Imed Miled,
- Fahima Jarray,
- Najmeddine Bardi,
- Ridha Derbali,
- Mbarka Aouini,
- Feriel Boubaker Ghiliss,
- Samia Rsaissi,
- Lotfi Rachdi,
- Aida Kortass,
- Amel Zormani,
- Béchir Chouchane,
- Lamia Bougataya épouse Bougataya,
- Mohamed Fadhel Kthiri,
- Rchid Chebbi,
- Kamel Zaari,
- Mahmoud Haddar,
- Hayet Chaibi,
- Bisma Trabelssi épouse Mezghani,
- Amel Bellara,
- Ali Ben Hassen,
- Meriem Guesmi,
- Chedia Mejri,
- Imen Ben Ghazela,
- Fayçel Galbi,
- Abdelwaheb Chouaib.

Le personnel bénéficiant de la promotion exceptionnelle conserve leur ancienneté acquise dans le grade qui précède le grade de la promotion.

Par arrêté du ministre de la santé du 23 novembre 2020.

Monsieur Mourad Hezzi, administrateur général de la santé publique, est nommé chef du programme pilotage et appui au ministère de la santé au cours de la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 2 août 2020.

Par arrêté du ministre de la santé du 23 novembre 2020.

Monsieur Mohamed Hédi Oueslati, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est nommé chef du programme des soins de santé de base au ministère de la santé au cours de la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 30 avril 2020.

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2020-945 du 25 novembre 2020.

Est accordé à Monsieur Nabil Makni, médecin dentiste major à la caisse nationale de sécurité sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} décembre 2020.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au titre de l'année 2019.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs de l'administration publique ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009 et le décret-loi n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 3 juillet 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires sociales, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 25 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef du travail au titre de l'année 2019.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-2861 du 15 juillet 2014, fixant le statut particulier aux membres de comité général d'inspection du travail et d'administration des conflits du travail du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret gouvernemental n° 2017-1343 du 6 décembre 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 21 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef du travail.

Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires sociales, le 25 janvier 2021 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'inspecteur en chef du travail.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt et un (21) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 25 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, les conservateurs des bibliothèques ou documentation titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé, est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales. Cet arrêté fixe :

- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisés, doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique et ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat et doivent être accompagnées des pièces suivantes:

- Un curriculum vitae,
- Un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- Un rapport établi par le candidat portant sur ses activités effectuées durant les deux dernières années précédant la date de la clôture de la liste des candidatures (participation aux séminaires, conférences...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications. Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 5 - Est refusée, toute demande de candidature enregistrée après la date de clôture des inscriptions. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat attribue une note qui varie de zéro (0) à vingt (20) évaluant les activités effectuées par le candidat durant les deux dernières années précédant la date de la clôture de la liste des candidatures en tenant compte:

- De l'organisation de travail,
- De la qualité du service,
- Des actions de formation, d'encadrement et de recherches,
- Des actions réalisées et des résultats obtenus.

Art. 7 - Le concours interne susvisé, est supervisé par un jury dont la composition est fixée par décision du ministre des affaires sociales. Ce jury procède notamment à :

- fixer les critères d'appréciation qui seront adoptés à l'étude et à l'évaluation des dossiers des candidats,
- proposer la liste des candidats admis à participer au concours,
- attribuer une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20),
- proposer la liste définitive des candidats à promouvoir.

Art. 8 - Le jury du concours interne procède au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, est arrêtée par le ministre des affaires sociales.

Art. 10 - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au titre de l'année 2019.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires sociales le 25 janvier 2021 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 25 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de travailleur social en chef au titre de l'année 2019.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2013-304 du 11 janvier 2013, fixant le statut particulier du corps des travailleurs sociaux du ministère des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 24 juin 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de travailleur social en chef.

Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires sociales, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de travailleur social en chef.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à onze (11) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 25 décembre 2020.

Art 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mai 2020, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2019.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires sociales le 25 janvier 2021 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à quarante (40) postes.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 25 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27 mai 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est organisé conformément au présent arrêté.

Arrête:

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques est organisé conformément au présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, est ouvert aux bibliothécaires ou documentalistes titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé, est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.

Cet arrêté fixe:

- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé, doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des affaires sociales, accompagnées des pièces suivantes:

- Une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- Une copie de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade actuel,
- Une copie de l'arrêté de la dernière situation administrative du candidat,
- des copies certifiées conforme à l'original des diplômes scientifiques dépassant le niveau requis pour le recrutement dans le grade actuel du candidat,

- des copies certifiées conforme à l'original des diplômes de participation aux colloques ou cycles de formation organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année du concours,

- Relevé des services signé par le chef de l'administration ou son représentant.

Ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 5 – Est refusée, toute demande de candidature enregistrée après la date de clôture des inscriptions.

Art. 6 -Le chef hiérarchique attribue une note qui varie de zéro (0) à vingt (20) qui exprime la performance de l'agent dans l'exécution de ses tâches, son intégrité et sa discipline dans l'exécution de son travail.

Le chef hiérarchique du candidat transmet la demande de candidature, munie des pièces citées à l'article 4 du présent arrêté au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales et accompagnée obligatoirement par des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées durant les 5 dernières années ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du concerné de toutes procédures disciplinaires.

Art. 7 - Le concours interne susvisé, est supervisé par un jury dont la composition est fixée par décision du ministre des affaires sociales.

Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé, procède à l'évaluation des dossiers selon les dispositions de cet arrêté en se basant sur les critères suivants:

- L'ancienneté générale du candidat (coefficient 1),
- L'ancienneté dans le grade du candidat (coefficient 1),
- Les diplômes dépassant le niveau requis pour le recrutement dans le grade du candidat (coefficient 1),
- La note d'évaluation attribuée par le chef hiérarchique (coefficient 1),
- La conduite et l'assiduité durant les cinq (5) dernières années (coefficient 0.5),
- Les colloques et les cycles de formation organisés par l'administration durant les deux années précédant l'année du concours (coefficient 0.5),

A chaque critère est attribuée une note qui varie de zéro (0) à vingt (20).

Art. 9 - Le jury du concours interne procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Au cas où deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques, est arrêtée par le ministre des affaires sociales.

Art. 11 - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27 mai 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif: ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 27 mai 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 18 novembre 2019, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales du 18 novembre 2019, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques ou de la documentation dans les administrations publiques au titre de l'année 2019.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-304 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du Gouvernement au ministre des affaires sociales,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 mai 2019, fixant le statut particulier du corps des agents des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques ou de la documentation des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 novembre 2020, portant annulation de l'arrêté d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des personnels des bibliothèques ou de la documentation des administrations publiques.

Arrête:

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires sociales, le 25 janvier 2021 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur des bibliothèques ou de documentation du corps des agents des bibliothèques ou de la documentation dans les administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 25 décembre 2020.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2020.

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Hichem Mechichi

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2020-946 du 27 novembre 2020

Il est mis fin à l'octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public à Monsieur Slaheddine Klich, professeur principal de l'enseignement secondaire à compter du 1^{er} novembre 2020.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2020-947 du 25 novembre 2020

Monsieur Mehdi Ben Jomaa, assistant de l'enseignement supérieur, est nommé en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 5 octobre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-948 du 25 novembre 2020

Il est accordé à Monsieur Salah Ben Mabrouk, professeur de l'enseignement supérieur, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une deuxième année à compter du 1^{er} avril 2020.

Arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} décembre 2020, portant délégation de signature.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020 portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975 les cadres cités dans le tableau ci-après sont autorisés à signer par délégation de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tous les actes entrant dans le cadre de leurs attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire :

Prénom et nom	Grade	Fonction	Référence
Lassad Mezghanni	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général de la rénovation universitaire	Décret gouvernemental n° 2019-479 du 28 mai 2019
Makram Idriss	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur général des services communs	Décret gouvernemental n° 2017-1012 du 8 septembre 2017
Habiba Talbi épouse Boudhrioua	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat	Décret n° 2011-4681 du 6 décembre 2011
Samia Trabelsi épouse Sallemi	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur général des bâtiments et de l'équipement	Décret n° 2013-3241 du 2 août 2013
Samia Charfi épouse Kadour	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général de la recherche scientifique	Décret gouvernemental n° 2019-480 du 28 mai 2019
Mongi Naimi	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général des affaires estudiantines	Décret gouvernemental n° 2015-98 du 22 avril 2015.
Rim Saied	Architecte général	Directeur général de la valorisation de la recherche	Décret gouvernemental n° 2019-476 du 28 mai 2019
Abdelmajid Ben Amara	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général de l'enseignement supérieur	Décret gouvernemental n° 2019-478 du 28 mai 2019.
Malek Kochlef	Conseiller des services publics	Directeur général de la coopération internationale	Décret gouvernemental n° 2019-777 du 3 septembre 2019
Olfa Kacem épouse Houij	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur général de la cellule centrale de gouvernance	Décret gouvernemental n° 2017-1011 du 8 septembre 2017
Hamadi Soltani	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Inspecteur général	Décret gouvernemental n° 2020-437 du 14 juillet 2020
Taher Khir	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général des études technologiques	Décret gouvernemental n° 2020-655 du 14 août 2020
Hassen Fray	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le nord	Décret n° 2014-3620 du 3 octobre 2014
Abderraouf Ben Fakh Mabrouk	Ingénieur général	Directeur général de l'office des œuvres universitaires pour le centre	Décret gouvernemental n° 2020-407 du 25 juin 2020
Habib Youssef	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général du centre « El Khawarizmi » de calcul automatique	Décret n° 2014-490 du 17 janvier 2014
Mongi Bourgou	Professeur d'enseignement supérieur	Directeur général du centre de publication universitaire	Décret gouvernemental n° 2016-551 du 29 avril 2016
Saloua Baccouche épouse Krichen	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des ressources humaines à la direction générale des services communs	Décret n° 97-2393 du 10 décembre 1997
Sihem Ghrissi	Gestionnaire général de documents et d'archives	Directeur de la gestion des documents et des archives à la direction générale des services communs	Décret n° 2010-2495 du 1 ^{er} octobre 2010

Prénom et nom	Grade	Fonction	Référence
Mohamed Dhrif	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des affaires financières à la direction générale des services communs	Décret n° 2011-4602 du 1 ^{er} décembre 2011
Ahmed Borni	Conseiller des services publics	Directeur de l'appui et des prestations à la direction générale des services communs	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 décembre 2017
Leila Dridi	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur du contentieux à la direction générale des affaires juridiques et du contentieux	Décret n° 2009-1828 du 8 juin 2009
Meriam Hadj Belgacem épouse Allagui	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des affaires juridiques à la direction générale des affaires juridiques et du contentieux	Décret n° 2009-1827 du 8 juin 2009
Mounir Maali	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur de l'enseignement supérieur privé et des équivalences à la direction générale de l'enseignement supérieur	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 mai 2016
Nassim Mansi	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des examens et des concours universitaires à la direction générale de l'enseignement supérieur	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 mai 2016
Dorra Louzili épouse Skander	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des bourses et des prêts à la direction générale des affaires estudiantines	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 mai 2016
Hammadi Boushah	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur d'administration centrale au bureau des relations avec le citoyen	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 mai 2016
Lotfi Massaoudi	Ingénieur général	Directeur des bâtiments à la direction générale des bâtiments et de l'équipement	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 20 décembre 2017
Abdallah Salem	Ingénieur général	Directeur des équipements et des marchés à la direction générale des bâtiments et de l'équipement	Décret n° 2014-3744 du 9 octobre 2014
Kamel Keddiss	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur de la coopération multilatérale à la direction générale de la coopération internationale	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 juillet 2017
Mounir Sellami	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des projets pédagogiques, à la direction générale de la rénovation universitaire	Décret gouvernemental n° 2015-602 du 23 juin 2015
Wahid Hidri	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des structures de recherche à la direction générale de la recherche scientifique	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 juillet 2017
Samir Baklouti	Professeur technologue	Directeur des instituts supérieurs des études technologiques à la direction générale des études technologiques	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim du 25 décembre 2019
Anis Chemseddine	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Nord	Décret gouvernemental n° 2015-1492 du 16 octobre 2015
Chokri Akremi	Ingénieur en chef	Directeur des œuvres universitaires à l'office des œuvres universitaires pour le Nord	Arrêté du Chef du Gouvernement du 31 mars 2016
Fakhreddine Baghdadi	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le centre	Décret gouvernemental n° 2015-596 du 23 juin 2015.

Prénom et nom	Grade	Fonction	Référence
Salma Chaâri Haj Tacib	Administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Directeur des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Sud	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 avril 2017
Souleima Ben Moussa épouse Salem	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Sous-directeur de la gestion administrative du personnel enseignant et de la recherche à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs	Décret n°2011-1411 du 29 août 2011.
Sedki Brahmi	Administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Sous-directeur des concours, de la formation et de la promotion de l'action sociale et culturelle à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 9 octobre 2018
Taoufik Nouainia	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Sous-directeur des dépenses et de la comptabilité à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 24 août 2018
Sara Laabidi épouse Cherni	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Sous-directeur du personnel administratif, technique et ouvrier à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 23 mars 2017
Lamia Selmane épouse Ben Yedder	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Sous-directeur du budget d'équipement à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs	Décret n° 2010-3203 du 14 décembre 2010
Saber Hajri	Analyste en chef	Sous-directeur des bourses, des prêts, et des aides sociales à la direction des œuvres universitaires et de l'action sociale à l'office des œuvres universitaires pour le Nord	Décret n° 2015-278 du 13 janvier 2015
Mondher Saghari	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Sous-directeur des affaires administratives, à la direction des services communs à l'office des œuvres universitaires pour le Sud	Décret gouvernemental n°2015-607 du 23 juin 2015
Bechir Nasraoui	Administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service du personnel ouvrier à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs	Décret n°2014-2479 du 3 juillet 2014
Ramzi Achich	Administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service de la gestion administrative du personnel enseignant et de la recherche contractuel à la sous-direction de la gestion administrative du personnel enseignant et de la recherche à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs	Décret gouvernemental n° 2015-629 du 23 juin 2015
Najeh Limem épouse Ben Njima	Administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service de la gestion administrative du personnel enseignant et de la recherche statutaire à la sous-direction de la gestion administrative du personnel enseignant et de la recherche à la direction des ressources humaines à la direction générale des services communs	Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 octobre 2019

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 2 septembre 2020.

Tunis, le 1^{er} décembre 2020.

*La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Olfa Benouda Sioud

**MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE L'INTEGRATION
PROFESSIONNELLE**

Par décret gouvernemental n° 2020-949 du 25 novembre 2020

Monsieur Maher Mrayeh, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur général de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle à compter du 20 octobre 2020.

Par décret gouvernemental n° 2020-950 du 25 novembre 2020

Monsieur Nizar Aousji, professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique du Zaghouan au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction de directeur général d'administration centrale.

Par décret gouvernemental n° 2020-951 du 25 novembre 2020

Monsieur Hamid Stiti, professeur principal émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Jendouba au ministère de la jeunesse, des sports et de l'intégration professionnelle à compter du 28 octobre 2019.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie de la fonction de directeur général d'administration centrale.

**MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DES
PERSONNES AGEES**

Par décret gouvernemental n° 2020-952 du 25 novembre 2020

Monsieur Neil Ayadi, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur général des services communs au ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées à compter du 12 octobre 2020.

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Par décret gouvernemental n° 2020-953 du 25 novembre 2020

Monsieur Mabrouk Nadhif est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement à compter du 1^{er} octobre 2020.

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat -

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus